

1005172-47.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Material

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 21/07/2022

... morais configurados - Valor da indenização majorado. Recurso dos autores parcialmente provido e recurso do réu Sérgio não provido. (TJSP; Apelação Cível 0002059-81.2012.8.26.0505; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/10/2016; Data de Registro: 18/10/2016). Logo, está ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

5º Vara Cível

Avenida Antonio Cruães Filho, S/N, Limeira - SP - cep 13480-672

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1005172-47.2022.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1005172-47.2022.8.26.0320

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Material

Requerente:

Essor Seguros S.a

Requerido:

Águiatur Ltda. - Epp

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

ESSOR SEGUROS S.A. propôs AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS contra AGUIATUR LTDA. aduzindo que firmou contrato de seguro com a ré recebendo número de Apólice nº 100806066929, versando sobre responsabilidade civil das empresas de transporte coletivo rodoviário de passageiros municipal e intermunicipal, com cobertura de danos corporais, morais e estéticos causados aos passageiros da ré, bem como danos materiais e morais causados a terceiros, referente ao veículo Agrale MA100NEOBUSTPLUS, de placas DPE7884.

Sucedo que, por agravamento de risco, em 15.09.2017, por volta das 7h10min, na Rodovia Oswaldo Cruz, na altura do quilômetro 82,5, no município de Ubatuba/SP, o veículo segurado, conduzido por Anderson Clayton Diniz, veio a tombar, gerando diversas lesões aos passageiros e causando quatro óbitos.

O referido acidente gerou o sinistro de número 1002800023969, tendo indenização administrativa negada pela autora, eis que a ré deu causa ao acidente, agravando o risco ao trafegar em rodovia com proibição explícita para veículos do porte do segurado.

A despeito do encerramento do processo administrativo de sinistro com recusa da indenização, uma passageira, vítima do evento, ingressou com ação de indenização

por danos morais contra a ré, processada nos Autos nº 1000828-62.2018.8.26.0320, que tramitou perante a 1ª Vara Cível local, restando a ré condenada ao pagamento de danos morais e com condenação solidária à seguradora, cujo pagamento da importância de R\$60.158,50 (sessenta mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos) foi realizado por meio de depósito judicial em 08.10.2021.

Diante da indenização realizada indevidamente, a requerente propôs a presente demanda no intuito de reaver os valores desembolsados a título de indenização. Inexiste controvérsia acerca da dinâmica do acidente, tendo o motorista preposto da requerida trafegado em via proibida, conforme firmado no boletim de ocorrência e ratificado na respeitável sentença e no venerando acórdão proferidos na ação movida pela vítima.

Ressalta que a imprudência, negligência e imperícia deram causa ao acidente, não podendo o veículo estar naquela rodovia, sendo evidente a responsabilidade da ré pelo acidente.

Discorre a respeito da ausência de cobertura securitária para o evento noticiado, tendo em vista o agravamento do risco, na medida em que o veículo segurado não trafegava em via permitida, como determinam as condições gerais do seguro, restando caracterizada a ocorrência de ato ilícito perpetrado pela ré e, conseqüentemente, o risco excluído determinado contratualmente.

Assim, requereu a condenação da ré ao ressarcimento da quantia de R\$60.158,50 (sessenta mil cento e cinquenta e oito reais e cinquenta centavos).

Com a inicial (fls. 01/12) juntou documentos (fls. 13/154).

Emenda da inicial retificando o valor da indenização paga pela seguradora autora, no importe de R\$60.168,50 (sessenta mil cento e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) (fls. 159) com documentos (fls. 160/162).

Citada, a requerida ofertou resposta pugnando pela improcedência e aduzindo que a viagem estava programada para o dia 15.09.2017, sexta-feira, às 04h30min, e o retorno em 17.09.2017, domingo, às 18h00min, com destino a praia de Lagoinha, cidade de Ubatuba, litoral de São Paulo.

Todavia, infelizmente, na Rodovia Oswaldo Cruz, km 82,5, trecho de Serra, aconteceu o acidente. Narra que o ônibus perdeu o freio, colidiu com a parede de contenção lateral da pista e devido à velocidade que adquiriu com a perda do sistema de frenagem tombou e capotou de uma ribanceira.

A despeito da autora aduzir que um dos fatores determinantes do acidente foi o fato de que o ônibus da ré não poderia trafegar pela Rodovia Oswaldo Cruz no trecho em que estavam e que o motorista Sr. Anderson foi negligente e imprudente, salienta que, apesar de o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) ter restringido, por meio da Portaria SUP/DER-021-08/04/2014, o tráfego de veículos caminhões e ônibus, em ambos os sentidos para dar mais fluidez ao trânsito e segurança aos utentes, o veículo da requerida se tratava de um micro-ônibus.

Assevera que o referido trecho da Rodovia Oswaldo Cruz é uma pista aberta, de livre circulação, sem nenhuma fiscalização. Ademais, somente as placas não garantem em nenhuma hipótese que, somente veículos permitidos, nos horários permitidos estariam trafegando pelo local.

Além disso, restaria exigência difícil de ser atendida pelo motorista conhecer o tamanho correto do veículo, uma vez que o bem móvel envolvido era um micro-ônibus e, ao que acreditava o motorista, possível a sua circulação no local, tendo em vista a dúvida razoável, ainda mais considerando que a restrição envolve não só uma

categoria inteira de veículos, e sim o tamanho dos veículos de determinadas categorias, não havendo como descartar a dúvida quanto ao tamanho do veículo que pode ou não trafegar na rodovia, não sendo razoável esperar que todos os condutores saibam exatamente qual a medida do veículo que estão conduzindo.

Ressalta que a proibição não é absoluta, uma vez que ônibus grandes, diferente do veículo da requerida, podem pleitear autorização para descer a Rodovia Oswaldo Cruz, junto aos órgãos responsáveis, o que mitiga a referida proibição.

Ademais, as placas não são claras quanto às proibições, uma vez que não especifica o tamanho dos veículos restritos ao tráfego no local.

Logo, mesmo que o veículo se enquadrasse nas restrições existentes, a dúvida quanto à possibilidade de circulação não pode ser descartada. Narra que, pelo manual do veículo, o comprimento total deste é de 7,2 metros e a Portaria SUP/DER-021-08/04/2014, fala em proibição de veículos de passageiros maiores que 7,4 metros.

Sustenta que o simples fato de circular pelo local não acarreta o acidente em questão, visto que o veículo sofreu uma falha mecânica que não podia ser prevista.

Devido a falha do sistema de frenagem do veículo, este ganhou velocidade e não conseguiu realizar uma das curvas, colidiu com a parede de contenção lateral, tombou e caiu. Porém, tal infortúnio não pode ser associado ao simples fato de o veículo estar trafegando pela Rodovia Oswaldo Cruz entre os quilômetros de serra, tampouco pode ser imputado à empresa requerida.

Alega não ser idônea a alegação de exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel, tendo em vista a garantia ali contratada destacando que o direito de indenização da vítima faz nascer a obrigatoriedade do contrato firmado entre a empresa e a seguradora, assumindo a seguradora o dever de pagar pelo débito, sem qualquer direito de regresso.

Com a contestação (fls. 164/176) juntou documentos (fls. 177/193).

Manifestação sobre a contestação (fls. 197/210).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que, compulsando os autos, vislumbra-se a matéria sub judice não demandar instrução adicional, além de já se encontrar nos autos a necessária prova documental.

Igualmente, despiciendo a oitiva de testemunhas ante a inexistência de ponto controvertido não provado por documentos já juntados, conforme disposto no art. 443, I e II, do CPC. Também, nada acrescentaria a produção de prova pericial, eis que não há fato dependente de conhecimento especial ou técnico, nos termos do art. 464, §1º, I e II, do CPC.

Para tanto, utilizo-me do poder de velar pela rápida solução do litígio, impedindo que "as partes exerçam a atividade probatória inutilmente ou com intenções protelatórias" (GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil Brasileiro, v. I. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 262).

Vale lembrar que "presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, assim proceder" (STJ, REsp 2.832/RJ, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/1990,

DJ 17/09/1990, p. 9513).

Como ensina o processualista Cassio Scarpinella Bueno:

"O destinatário da prova é o magistrado – ou, em se tratando de órgão colegiado, como se dá no âmbito dos Tribunais, os magistrados – que dirige o processo na perspectiva de julgar prestando ou não a tutela jurisdicional, não às partes ou a eventuais terceiros intervenientes. (...). É que, na medida em que o magistrado (sempre entendido como a pessoa que ocupa o órgão jurisdicional) estiver convencido das alegações das partes ou de terceiros, não há razão para produzir qualquer outra prova. Inversamente, na medida em que o magistrado (com idêntica ressalva) não estiver convencido das alegações formuladas no processo, do que ocorreu ou deixou de ocorrer no plano a ele exterior, haverá necessidade de produção de provas. Como é o magistrado o destinatário da prova, é ele quem determinará a realização da "fase instrutória" porque é ele quem entende ser, ou não, possível o julgamento antecipado, total ou parcial, do mérito diante da presença dos pressupostos dos incisos do art. 355 ou do caput do art. 356, respectivamente. (...). na medida em que o magistrado não verifica a necessidade de produção de provas além daquelas já produzidas, ele não fica adstrito ou vinculado a pedido eventualmente formulado pelas partes nesse sentido. (...) O que importa é que o magistrado, ao decidir, diga por que se convenceu suficientemente das alegações que lhe foram apresentadas independentemente de outras provas, inclusive aquelas que as partes pretendiam ainda produzir". (BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, v. 2. 8. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 177-178).

De início, conheço a impugnação à gratuidade da justiça postulada pela requerida e acolho-a.

O art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, dispõe que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

O artigo 98 do Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece: "A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei."

Já o art. 99, §3º, do mesmo diploma disciplina: "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".

Ou seja, o pedido de gratuidade relativo a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, deve necessariamente vir instruído de comprovação da condição de hipossuficiência.

Nesse exato sentido, a Súmula nº 481 do Superior Tribunal de Justiça assim determina: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais."

Em que pese à alegada situação financeira difícil, a empresa encontra-se regularmente constituída e não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda.

Ademais, como bem salientado pela autora às fls. 197/199 os documentos carreados pela ré às fls. 183/190 não demonstram de modo efetivo a ventilada hipossuficiência financeira alegada, tendo em vista os valores irrisórios referentes aos protestos e ações judiciais mencionadas pela demandada.

A simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a “impossibilidade” no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las.

Em casos semelhantes, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já decidiu:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade judiciária. Indeferimento. Insurgência da ré. Hipótese que, embora a empresa agravante se encontre em recuperação judicial, esse fato, por si só, não justifica a concessão da benesse, considerando ter passado por reestruturação financeira e em plena atividade. Decisão mantida. Recurso negado”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2146062-09.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria de Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 8ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2022; Data de Registro: 20/07/2022).

“AGRAVO INTERNO. (...) Pessoa jurídica. Possibilidade de concessão dos benefícios da justiça gratuita, desde que comprovada a hipossuficiência. Súmula 481 do STJ. In casu, ausência de documentos capazes de comprovar a atual situação financeira precária da apelante. Invocação genérica acerca da crise econômica aprofundada pela pandemia do coronavírus, sem demonstração de prejuízo efetivo. Parcelamento. Inexistência de previsão legal. Logo, incabível. Descabido, também, eventual diferimento das custas ao final. Não subsunção às hipóteses do art. 5º, da Lei Estadual nº 11.608/03. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Agravo Interno Cível 1123634-51.2016.8.26.0100; Relator (a): Anna Paula Dias da Costa; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 14ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2022; Data de Registro: 20/07/2022).

“GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Indeferimento do benefício à pessoa jurídica e seu sócio - Indicativos da possibilidade de se pagar custas do processo e honorários advocatícios - Demais, falta de prova da incapacidade da empresa de suportar encargos do processo (súmula 481 do STJ) - Decisão mantida - Recurso desprovido, com determinação, revogado efeito suspensivo”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2134013-33.2022.8.26.0000; Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2022; Data de Registro: 20/07/2022).

“Agravo de instrumento - cumprimento de sentença - assistência judiciária gratuita - pessoa jurídica - indeferimento - concessão do benefício condicionada à demonstração efetiva de insuficiência financeira para suportar os custos da demanda - situação não evidenciada no caso concreto - inteligência da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça. (...) - recurso desprovido”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2125103-17.2022.8.26.0000; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 18ª Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2022; Data de Registro: 20/07/2022).

Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerida, o que não pode ser admitido.

Por conseguinte, acolho a impugnação da autora de fls. 197/200 e indefiro o pedido de gratuidade da justiça formulado às fls. 165/168.

Não há questões preliminares pendentes de apreciação.

Passo ao exame do mérito.

Requeru a seguradora demandante na condenação da ré no ressarcimento do valor pago pela autora nos Autos nº 1000828-62.2018.8.26.0320, em razão da condenação solidária das partes no pagamento de indenização por danos morais movida por uma

passageira da requerida, vítima do acidente de trânsito com o veículo da demandada, segurado pela autora, conduzido por preposto da ré, Sr. Anderson Clayton Diniz, ocorrido em 15.09.2017, por volta das 7h10min, na Rodovia Oswaldo Cruz, altura do quilômetro 82,5, no município de Ubatuba/SP, em razão do agravamento do risco provocado pelo motorista da ré, o qual trafegou com o veículo em via proibida, restando evidente a responsabilidade da ré pelo acidente e a consequente condenação imposta nos autos do processo mencionado.

Não há discussão quanto à existência da apólice de seguro discriminada na inicial, quanto mais ao fatídico acidente de trânsito ocorrido em 15.09.2017 envolvendo o veículo da requerida, consoante se infere da apólice de fls. 34, das condições gerais do seguro de fls. 35/88, do boletim de ocorrência de fls. 89/97, das fotografias de fls. 99/101 e das notícias veiculadas na imprensa de fls. 102/111.

Incontroversa a procedência da ação de reparação de danos ajuizada por Isabelly Aguiar Santos contra as partes, processada nos Autos nº 1000828-62.2018.8.26.0320, que tramitou perante a 1ª Vara Cível local, a qual foi julgada procedente em parte, condenando-se os requeridos daquela ação ao pagamento da quantia de R\$30.000,00, cuja respeitável sentença de fls. 113/119 restou mantida pelo venerando acórdão de fls. 120/128.

Do mesmo modo, não restou controvertido o pagamento realizado pela autora, no montante de R\$60.168,50, consoante comprovante de depósito carreado às fls. 146, o qual sequer restou impugnado pela ré.

Respeitadas as razões aduzidas pela requerida no intuito de afastar a idoneidade da exclusão de cobertura de responsabilidade civil no seguro celebrado entre as partes, a demanda comporta acolhimento.

Colhe-se da cópia de fls. 113/119 do respeitável pronunciamento judicial proferido nos Autos nº 1000828-62.2018.8.26.0320 a seguinte fundamentação:

"No mérito. A contestação apresentada pelas rés confirmou os fatos. Elas não negaram que houve acidente com seu veículo e que as mortes foram decorrentes de tal ocorrência. Tentaram justificar que o ônibus sofreu falha mecânica e perdeu o freio. Porém, o fortuito interno, como a falha de freio (vide conclusão de fls. 526 do laudo do IC), mesmo que momentânea, não afasta a responsabilidade civil. Nesse sentido: "RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALHA MECÂNICA NÃO CONFIGURA FORÇA MAIOR (CC, ART. 393). LIQUIDAÇÃO DOS DANOS. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial desnecessária e impraticável (CPC, art. 420, parágrafo único). Mérito. Responsabilidade civil. Falha mecânica em veículo (freio) não configura força maior, por ser previsível e inerente à coisa, não afastando, portanto, a responsabilidade daquele que tem o dever de realizar os procedimentos de manutenção necessários para a preservação da segurança do veículo no trânsito. Precedentes. Liquidação do valor. A verossimilhança da adequação do serviço e valor respectivo constante de nota fiscal é suficiente para a comprovação do dano material se não demonstrada a inidoneidade de sua origem (CPC, art. 333, II). Correção monetária e juros de mora. Irretroatividade da regra prevista no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, alterada pela Lei n. 11.960/09. Recurso improvido." (Relator: Hamid Bdine; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 10/09/2014; Apelação nº 0027999-34.2009.8.26.0576). "Acidente de trânsito - Falha mecânica em freio de veículo causador de colisão. Inexistência de prova de manutenção do veículo. Obrigação de manutenção do veículo em condições de segurança, para não causar dano a terceiros. Na ocorrência de colisão por falha no freio, a responsabilidade do condutor e do proprietário do veículo é inequívoca, o que lhes impõe o dever de indenizar a vítima Indenização correspondente ao valor do menor orçamento apresentado para conserto do veículo - Apelo não provido." (Relator(a): Silvia Rocha; Comarca: São Paulo; Órgão julgador:

29ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 18/11/2015; Data de registro: 18/11/2015). Responsabilidade civil - Empresa de transporte coletivo de passageiros - Ação indenizatória - Procedência parcial - Acidente ocorrido com passageiro quando transportado - Falha Mecânica - Fortuito interno que não afasta o dever de indenizar - Responsabilidade da ré reconhecida - Lesões corporais sofridas pelo autor - Laudo pericial que atesta ser o requerente portador de incapacidade físico/funcional permanente, correspondente a 25%, constatando prejuízo estético em grau leve - Indenização - Dano material não comprovado - Dano moral configurado - Montante da indenização por danos morais fixado pela douta Magistrada que merece ser mantido - Recursos da ré e do autor improvidos. (TJSP; Apelação Cível 0000959-05.2012.8.26.0663; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 1. VARA CÍVEL; Data do Julgamento: 06/05/2016; Data de Registro: 06/05/2016). As informações dos policiais que atenderam a ocorrência também mostram que o veículo não poderia ter transitado pela Rodovia Oswaldo Cruz (fls. 37; proibição corroborada pela foto de fls. 388). O motorista disse aos policiais (fls. 55) que desconhecia a proibição; também relatou ter visto as placas de proibição, mas decidiu continuar a viagem mesmo assim. Tudo isso reforça a responsabilidade dos réus pelo evento danoso. E é incrível: as rés tentam desviar a responsabilidade dando a entender que apenas as placas de sinalização não bastavam ao seu motorista (fls. 387), exigindo também fiscalização de pessoas na rodovia. O anexo I do CTB diz que microônibus é o veículo automotor de transporte coletivo com capacidade para até vinte passageiros. O ônibus em questão tinha 32 lugares - fls. 183 - e não estava autorizado a transitar pela rodovia onde ocorreu o evento. As rés atuam no ramo e precisam conhecer as distinções e as proibições. E convém observar que o empregador responde, independentemente de culpa, pelos atos praticados por seus empregados e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele (artigos 932, inciso III, e 933 do Código Civil). Também há a responsabilidade objetiva decorrente do art. 14 do CDC e do art. 734 do CC. Reconhecido o ato ilícito dos réus e havendo nexos causal com o resultado, resta saber a extensão dos danos sofridos pela autora, bem como o valor da respectiva indenização. Os gastos alegados pela autora (fls. 9) foram contestados pela seguradora. Não há comprovação documental e sequer foram descritos os itens da bagagem. Assim, a indenização fica restrita ao valor da passagem: R\$ 78,00, que pode ser obtido pela divisão entre o preço da viagem e o número de viajantes. Sobre o dano moral, o falecimento da avó da autora gerou para ela tristeza e sofrimento profundos, sem contar a lacuna deixada pela ausência da figura na família. Nesse passo, recorro à lição de ANTONIO JEOVÁ SANTOS, em Dano Moral Indenizável, 2ª edição, Lejus, p. 233: "A vida, em si mesma considerada, é um valor imponderável e a existência do prejuízo é presumida. Por isso, não é necessária prova exaustiva do prejuízo. Ao desconsiderar a existência de prova do prejuízo que a morte acarreta aos familiares, acolhe [a jurisprudência brasileira] a posição do valor intrínseco que a vida possuiu". A jurisprudência entende que a morte gera o dano moral: "A perda de pessoa querida pode provocar duas espécies de dano: o material e o moral" (STJ - RE 324.886/PR, rel. Min. JOSÉ DELGADO, DJU 3-9-2001, vu). Ainda: ACIDENTE VEÍCULO - Reparação de danos - Associação e cooperativa que substituem o Município na prestação de serviço público de transporte coletivo, em verdadeira relação de subordinação - Prescrição legal de responsabilidade - Inteligência do disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal - Perda da presença paterna e avoenga - Neto que estava presente no momento do acidente e a tudo assistiu - Danos morais configurados - Valor da indenização majorado. Recurso dos autores parcialmente provido e recurso do réu Sérgio não provido. (TJSP; Apelação Cível 0002059-81.2012.8.26.0505; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Pires - 2ª. Vara Judicial; Data do Julgamento: 17/10/2016; Data de Registro: 18/10/2016). Logo, está configurado o dano moral da autora, que também passou por momento de perigo e risco evidentes à sua própria vida. O valor da indenização tem o caráter duplice: punitivo, porque a condenação representa punição ao causador do dano, e compensatório, porque a condenação representa soma que permite à vítima desfrutar de prazeres em contrapartida ao dano moral sofrido. Não se esqueça ainda das

condições das partes, da gravidade e repercussão do dano, das peculiaridades do caso concreto, do valor pleiteado e que outras pessoas da família pediram indenizações semelhantes. Considerando tais circunstâncias, bem como os critérios da doutrina e da jurisprudência, fixo a indenização em R\$ 30.000,00. Sobre a lide secundária, a exclusão de cobertura decorrente do agravamento do risco (art. 768 do CC) não afeta terceiros e passageiros, vítimas do acidente, mas somente o segurado. Confira-se a posição do C. STJ sobre a matéria: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DE PREPOSTO DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se é lícita a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista, causador do dano a terceiro, dirigiu em estado de embriaguez. 3. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedentes. 4. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. 5. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 6. O seguro de responsabilidade civil se transmudou após a edição do Código Civil de 2002, de forma que deixou de ostentar apenas uma obrigação de reembolso de indenizações do segurado para abrigar também uma obrigação de garantia da vítima, prestigiando, assim, a sua função social. 7. É inidônea a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista dirige em estado de embriaguez, visto que somente prejudicaria a vítima já penalizada, o que esvaziaria a finalidade e a função social dessa garantia, de proteção dos interesses dos terceiros prejudicados à indenização, ao lado da proteção patrimonial do segurado. 8. Recurso especial não provido. (Resp 1738247/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA

TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018) (destaquei). Logo, a seguradora tem responsabilidade, nos limites do contrato. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial para condenar todos os requeridos, solidariamente, sendo a seguradora nos limites do seu contrato, ao pagamento de R\$ 30.000,00, com a correção monetária pela tabela do TJSP a partir da presente data e juros legais desde a data do acidente (15/09/2017), além de R\$ 78,00, com a correção monetária pela tabela do TJSP a partir do desembolso e juros legais desde o acidente. Diante da sucumbência mínima da autora, os réus pagarão custas e honorários de 15% sobre a condenação. Oportunamente, archive-se. Ciência ao MP. P.R.I.”.

O venerando acórdão de fls. 120/128 também consignou ao negar provimento aos recursos interpostos contra a respeitável sentença acima mencionada:

“Não merecem acolhimento os recursos. Trata-se de ação indenizatória movida pelas autoras contra sociedades empresariais de turismo e transporte visando reparação de danos decorrente de acidente ocorrido na Rodovia Oswaldo Cruz, conforme documentado a fls. 220/241. Primeiro ponto de destaque é a responsabilidade solidária entre a empresa de turismo, a empresa de transporte e a seguradora, como acertadamente decidiu o MM. Juiz “a quo”. Em relação às corrés originariamente apontadas no polo passivo da ação, a solidariedade é patente porque as autoras contrataram um pacote de serviços de turismo, sendo certo que entre eles estava englobado o transporte de

passageiros. As corrés, agência de turismo e transportadora, atuaram em parceria comercial na venda de seus serviços. Apesar de não existir a confusão entre as personalidades jurídicas, certo é que a responsabilidade solidária subsiste em razão das disposições do Código de Defesa do Consumidor. O art. 7º, parágrafo único, e o art. 20 do Código de Defesa do Consumidor estabeleceram a responsabilidade solidária dos fornecedores do serviço. CLÁUDIA LIMA MARQUES preleciona que: "O parágrafo único do art. 7º traz a regra geral sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços. Aqui a idéia geral é o direito de ressarcimento da vítima-consumidor (art. 6º, VI, c.c. art. 17 do CDC), uma vez que o microssistema do CDC geralmente impõe a responsabilidade objetiva independentemente de culpa... Também nos arts. 18 e 20 a responsabilidade é imputada a toda a cadeia, não importando quem contratou com o consumidor." (COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR pág. 223 Ed. RT 2 006 SÃO PAULO) (g.n.) Complementa a doutrinadora ao comentar o art. 20 do CDC: "Trata-se, portanto, de uma norma genérica de garantia de prestabilidade do serviço, que, ao mencionar apenas "fornecedor", instituiu uma solidariedade legal em toda a cadeia de fornecedores, organizados para servir ao consumidor. Cabe ao consumidor a escolha de contra quem irá reclamar, geralmente seu cocontratante direto, (...)" (Op. Cit. pág. 361) (g.n.) Portanto, como as autoras contrataram um pacote de turismo, fica afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. A responsabilidade solidária em relação à seguradora também é evidente, conforme Súmula 537 do E. STJ: "Em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice." No mérito, restou provado que o motorista do ônibus não observou regras de segurança no trânsito, sendo certo que ingressou na rodovia onde não poderia transitar (fl. 682). Esta foi a causa eficiente dos danos provocados às autoras, inexistindo qualquer excludente que beneficie a empresa de turismo, a transportadora e a seguradora. A tese recursal não vence diante do entendimento atual do E. STJ, o qual passa a ser reproduzido também neste aresto: "RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEL. GARANTIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CAUSA DO SINISTRO. EMBRIAGUEZ DE PREPOSTO DO SEGURADO. DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. INEFICÁCIA PARA TERCEIROS. PROTEÇÃO À VÍTIMA. NECESSIDADE. TIPO SECURITÁRIO. FINALIDADE E FUNÇÃO SOCIAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A questão controvertida na presente via recursal consiste em definir se é lícita a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista, causador do dano a terceiro, dirigiu em estado de embriaguez. 3. É lícita, no contrato de seguro de automóvel, a cláusula que prevê a exclusão de cobertura securitária para o acidente de trânsito (sinistro) advindo da embriaguez do segurado ou de preposto que, alcoolizado, assumiu a direção do veículo. Configuração do agravamento essencial do risco contratado, a afastar a indenização securitária. Precedentes. 4. Deve ser dotada de ineficácia para terceiros (garantia de responsabilidade civil) a cláusula de exclusão da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir da embriaguez do segurado ou de a quem este confiou a direção do veículo, visto que solução contrária puniria não quem concorreu para a ocorrência do dano, mas as vítimas do sinistro, as quais não contribuíram para o agravamento do risco. 5. A garantia de responsabilidade civil não visa apenas proteger o interesse econômico do segurado relacionado com seu patrimônio, mas, em igual medida, também preservar o interesse dos terceiros prejudicados à indenização. 6. O seguro de responsabilidade civil se transmudou após a edição do Código Civil de 2002, de forma que deixou de ostentar apenas uma obrigação de reembolso de indenizações do segurado para abrigar também uma obrigação de garantia da vítima, prestigiando, assim, a sua função social. 7. É inidônea a exclusão da cobertura de responsabilidade civil no seguro de automóvel quando o motorista dirige em estado de embriaguez, visto que somente prejudicaria a vítima já penalizada, o que esvaziaria a finalidade e a função social dessa garantia, de proteção dos interesses dos terceiros prejudicados à indenização, ao

lado da proteção patrimonial do segurado. 8. Recurso especial não provido." (REsp nº 1738247/SC Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva j. 27.11.2018). Esta Câmara compartilha do entendimento adotado pelo E. STJ, pois a excludente prevista no contrato não produz efeito em relação a terceiros, que, inclusive, são consumidores. Em observância ao princípio da função social dos contratos e do microssistema protetivo do consumidor, o caso é de manutenção da r. sentença. Quanto ao valor da indenização, não há um critério legal e objetivo para fixação do "quantum", sendo certo que a doutrina e a jurisprudência vêm edificando parâmetros para a prolação de decisões equânimes e lastreadas no preceito da segurança jurídica. Nesse sentido, em relação ao ofendido, o valor da indenização por danos morais não pode ser ínfimo, sob pena de se desprestigiar ou banalizar o direito ali discutido, do mesmo modo que não pode ser exorbitante, pois acarretaria no enriquecimento sem causa da vítima. Sob a perspectiva do ofensor, no arbitramento deverá ser levada em consideração a gravidade da conduta ilícita ou do abuso de direito praticado, assim como o poder econômico do causador do dano, de modo que a condenação tenha efeito pedagógico e, assim, um desestímulo para que a prática antijurídica não volte a ocorrer. Portanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade estão intimamente relacionados com a quantificação do dano moral, conforme, preleciona SERGIO CAVALIERI FILHO: "Em conclusão, após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado, nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da indenização pelo dano moral. Embora deva seguir, em face do caso concreto, a trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode tornar-se fonte de lucro indevido. A dor da mãe que perde o filho não é a mesma daquele que tem seu nome indevidamente lançado no rol dos mal pagadores (SPC) o que está a indicar que o juiz não pode se afastar dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais. Afinal de contas, jurisprudência a obra-prima do juiz é a junção de duas palavras: juris + prudência vale dizer, na base de todas as decisões judiciais há de estar a prudência." (PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL 2 010 - ED. ATLAS pág. 100 SÃO PAULO). Deste modo, levando-se em consideração os parâmetros mencionados bem como os precedentes desta Câmara entende-se adequada e proporcional a quantia fixada em R\$30.000,00 (trinta mil reais). Em razão do resultado, majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11º do CPC). Ante o exposto, nega-se provimento aos recursos".

Desse modo, por mais que a requerida pugne pela inexistência de agravamento do risco a ensejar a exclusão de cobertura do seguro de responsabilidade civil celebrado entre as partes, forçoso reconhecer que nos autos do processo em comento a referida condenação decorreu da inobservância pelo preposto da ré das regras básicas de segurança no trânsito, consoante reforçado no venerando acórdão de fls. 120/128:

"No mérito, restou provado que o motorista do ônibus não observou regras de segurança no trânsito, sendo certo que ingressou na rodovia onde não poderia transitar (fl. 682). Esta foi a causa eficiente dos danos provocados às autoras, inexistindo qualquer excludente que beneficie a empresa de turismo, a transportadora e a seguradora". (fls. 124).

Em processos análogos que retratam o mesmo acidente de trânsito, sob o enfoque de outras vítimas, o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo assim decidiu:

"RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE VIÁRIO - Transporte de pessoas - Queda de ônibus na serra da rodovia Oswaldo Cruz, em trajeto de Limeira/SP para Ubatuba/SP - Morte da genitora e da irmã dos autores, no mesmo acidente - Demonstrada culpa do motorista, que trafegava em desacordo com as normas regulamentares do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo - Sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais no valor de R\$30.000,00 para cada autor - Lide

secundária julgada parcialmente procedente, para condenação solidária da seguradora ao pagamento da indenização. RECURSO DA RÉ - LIDE PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA - Pretensão de reforma da sentença para redução do valor de indenização por danos morais - Gravidade da conduta do motorista, que levou ao óbito de passageiros, inclusive da genitora e irmã dos autores, e à situação angustiante vivenciada - Valor indenizatório de R\$30.000,00 para cada autor adequadamente fixado - Dano moral em ricochete in re ipsa - Obrigação de proteção e segurança - Pretensão, ademais, de que a lide secundária seja julgada totalmente procedente, diante da inexistência de pedido de regresso - Insubsistência - Sentença que corretamente fixou a procedência parcial da denúncia - Recurso desprovido. RECURSO DOS AUTORES - LIDE PRIMÁRIA - Pretensão de majoração dos danos morais, além da alteração do termo inicial da incidência de juros e correção monetária - Valor corretamente arbitrado pelo douto Juízo a quo, em R\$30.000,00 para cada autor (sete irmãos, no total), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Termo inicial dos juros de mora que deve ser a data do evento danoso, e da correção monetária que deve fluir a partir da r. sentença, diante da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça - Dano em ricochete que é considerado de caráter extracontratual - Recurso parcialmente provido. RECURSO DA SEGURADORA - LIDE SECUNDÁRIA - Argumentação no sentido de que há cláusula expressa de exclusão de riscos em relação ao sinistro ocorrido - Tráfego irregular de veículo - Cláusula de exclusão de cobertura que é inoponível à vítima - Função social do contrato - Efeitos perante terceiros - Garantia da indenização - Responsabilidade solidária da seguradora pelo pagamento - Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Cível 1013177-34.2017.8.26.0320; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 10/02/2022; Data de Registro: 10/02/2022, grifo nosso).

"RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE VIÁRIO - Transporte de pessoas - Queda de ônibus na serra da rodovia Oswaldo Cruz, em trajeto de Limeira/SP para Ubatuba/SP - Lesões corporais leves e morte da genitora, no mesmo acidente - Demonstrada culpa do motorista, que trafegava em desacordo com as normas regulamentares do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo - Óbito de três passageiros - Sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais no valor de R\$30.000,00 e danos materiais no valor de R\$1.127,13 - Lide secundária julgada procedente, para condenação solidária da seguradora ao pagamento da indenização. RECURSO DA RÉ - LIDE PRIMÁRIA - Preliminar de ilegitimidade passiva da ré "Fezon" rejeitada - Preliminar de ausência de fundamentação recursal rejeitada - Pretensão de reforma da sentença para redução do valor de indenização por danos morais - Lesões corporais leves, associadas à gravidade da conduta do motorista, ao óbito de outros passageiros, inclusive da genitora da autora, e à situação angustiante vivenciada - Valor indenizatório de R\$30.000,00 adequadamente fixado - Dano moral em ricochete in re ipsa - Obrigação de proteção e segurança - Recurso desprovido, sem majoração da verba honorária, porquanto fixada no patamar máximo. RECURSO DA SEGURADORA - LIDE SECUNDÁRIA - Argumentação no sentido de que há cláusula expressa de exclusão de riscos em relação ao sinistro ocorrido - Tráfego irregular de veículo - Cláusula de exclusão de cobertura que é inoponível à vítima - Função social do contrato - Efeitos perante terceiros - Garantia da indenização - Responsabilidade solidária da seguradora pelo pagamento - Recurso parcialmente provido apenas para constar no dispositivo o julgamento de parcial procedência da denúncia da lide, devido à improcedência do pedido de indenização regressiva formulado pela seguradora - Sucumbência recíproca". (TJSP; Apelação Cível 1000813-93.2018.8.26.0320; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/07/2020; Data de Registro: 22/07/2020, grifo nosso).

"RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE VIÁRIO - Transporte de pessoas - Queda de ônibus na serra da rodovia Oswaldo Cruz, em trajeto de Limeira/SP para Ubatuba/SP - Hematomas no braço direito, dorso, região cervical e ombro esquerdo da autora - Demonstrada culpa do motorista, que trafegava em desacordo com as normas

regulamentares do Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo - Óbito de três passageiros - Sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais no valor de R\$19.080,00 e danos materiais no valor de R\$115,00 - Lide secundária julgada improcedente, em razão do agravamento do risco atribuído ao motorista da empresa ré, que ensejou a exclusão da cobertura securitária. RECURSO DA RÉ - LIDE PRIMÁRIA - Pretensão de reforma da sentença para redução do valor de indenização por danos morais- Redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais para R\$15.000,00 - Lesões corporais leves, associadas à gravidade da conduta do motorista, ao óbito de outros passageiros e à situação angustiante vivenciada - Obrigação de proteção e segurança - Recurso parcialmente provido, nessa parte, mantida a distribuição dos ônus da sucumbência, em observância à Súmula n. 326 do C. Superior Tribunal de Justiça, sem majoração da verba honorária - LIDE SECUNDÁRIA - Argumentação no sentido de que a cláusula de exclusão de riscos não seria oponível à vítima - Defesa de interesse jurídico de terceiro - Interesse econômico que é insuficiente para configuração da legitimidade recursal de terceiro prejudicado - Carência de legitimidade e interesse recursais - Recurso não conhecido, com majoração da verba honorária devida aos patronos da denunciada". (TJSP; Apelação Cível 1000428-48.2018.8.26.0320; Relator (a): Marco Fábio Morsello; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Limeira - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/12/2019; Data de Registro: 13/12/2019, grifo nosso).

Além disso, como bem salientado pela autora às fls. 03, o motorista preposto da requerida, a despeito de ter visto placas de sinalização de proibição de trânsito de veículo daquele porte, decidiu continuar a viagem mesmo assim, consoante se infere do relato colhido no boletim de ocorrência de fls. 89/97 (fls. 96).

Oportuno repisar que o caminho escolhido pelo preposto da ré, Sr. Anderson Clayton Diniz, na Rodovia Osvaldo Cruz, especificamente no trecho de serra onde ocorreu o acidente, de acentuado declive, era proibido o trânsito de veículos, cujas placas de sinalização não são desconhecidas pela ré.

Apesar de aduzir que as referidas placas de trânsito poderiam impingir dúvida razoável em razão das características do veículo que seu preposto conduzia, considerando a cláusula de incolumidade inerente ao contrato de transporte de passageiros, deveria a demandada e/ou seu preposto preferirem seguir por outro caminho ao invés de avançarem por trecho com a referida sinalização de proibição de trânsito.

Antes mesmo de iniciar a viagem, deveria a ré planejar antecipadamente o itinerário, optando por aquele que fosse mais seguro, repassando as orientações ao seu preposto, não deixando que este escolhesse o caminho que melhor lhe aprouvesse, sem qualquer respaldo técnico para tanto.

Tal cenário somente indica que houve, no mínimo, falta grave da ré em razão da culpa in eligendo e in vigilando por parte da requerida, evidenciando o risco assumido por esta ao empreender em ramo de atividade de relevante função e elevado risco social, sem o mínimo de cuidado, cautela e atenção para o desenvolvimento da atividade.

A requerida sequer tinha conhecimento, quanto mais determinado, as rotas que o seu preposto deveria utilizar para cumprir o contrato de transporte de passageiros celebrado e garantir a incolumidade destes, descambiando no fatídico acidente de trânsito, de grande comoção para a Comarca de Limeira, conforme noticiado nos autos (fls. 102/111).

No contexto fático em que se inserem as alegações de falha mecânica e dúvida razoável do preposto da ré em razão da placa de sinalização de trânsito que proibia o trânsito de caminhões e ônibus na serra, não há como afastar o agravamento do risco provocado pela ré, porquanto bem caracterizada a desídia e o destemor desta

como fornecedora de serviço de transporte viário quanto ao itinerário escolhido por seu motorista, apesar das placas de trânsito indicando a proibição do tráfego de caminhões e ônibus naquela via, as quais restaram deliberadamente ignoradas pelo preposto da requerida.

Nos comentários do eminente Desembargador Claudio Luiz Bueno de Godoy ao disposto no artigo 768 do Código Civil:

“Já no artigo presente, versa a lei sobre caso de, no curso do ajuste, portar-se o segurado, também intencionalmente, de modo a aumentar a probabilidade de sinistro, portanto agravando o risco coberto, fora de quanto originariamente era dado ao segurador avaliar, desequilibrando a equação econômica do contrato, uma vez que outro seria o prêmio então devido se, desde o início, fosse sabida a circunstância que, agora, é de agravamento. Assim, trata-se de uma circunstância que influi diretamente na probabilidade do acontecimento contra cuja ocorrência se contrata o seguro, o que, em outras palavras, significa dizer ser necessária a superveniência de uma conduta do segurado, de aumento do risco, que, além de intencional, se desde a contratação ostentada, levaria o segurador a não contratar ou a contratar mediante outro valor, maior, de prêmio. Tem-se dito de outro modo, conduta deliberada e consciente do segurado - ainda que não necessária e propositadamente voltada a prejudicar o segurador, ao que adiante se tornará - que aumenta a probabilidade de ocorrência do sinistro. É um agir ex ante de agravamento que se confirma, ex post, pela conversão do risco em sinistro, que, assim, necessariamente guarda relação causal com a conduta do agravamento”. (GODOY, Claudio Luiz Bueno de; [et al]. Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. Coordenação Cezar Peluso. 12. ed. Barueri-SP: Manole, 2018, p. 769).

O professor Flávio Tartuce comenta em sua obra um caso decidido pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do agravamento do risco:

“Por fim quanto às concretizações sobre o debate a respeito do agravamento intencional do risco, cabe trazer a lume aresto do mesmo Tribunal da Cidadania, do ano de 2014 segundo o qual “caso a sociedade empresária segurada, de forma negligente, deixe de evitar que empregado não habilitado dirija o veículo objeto do seguro, ocorrerá a exclusão do dever de indenizar se demonstrado que a falta de habilitação importou em incremento do risco. Isso porque, à vista dos princípios da eticidade, da boa-fé e da proteção da confiança, o agravamento do risco decorrente da culpa in vigilando da sociedade empresária segurada, ao não evitar que empregado não habilitado se apossasse do veículo, tem como consequência a exclusão da cobertura (art. 768 do CC), haja vista que o apossamento proveio de culpa grave do segurado”. (TARTUCE, Flávio. Direito Civil: teoria geral dos contratos e contratos em espécie, v. 3. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 714).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça assim consignou em sua jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIÁVEL REVISÃO (SÚMULAS 5 E 7/STJ). ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VEÍCULOS. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO SEGURADO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO. 1. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual assentou ter a seguradora cumprido o dever de informação quanto às cláusulas restritivas do contrato de seguro em questão, sendo inviável o revolvimento fático-probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 2